



PUTUSAN
Nomor 1172 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HARTONI, bertempat tinggal di Jalan Mawar 2, RT.13, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haramaini, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tanjung Jabung, beralamat di Jalan Teuku Sulaiman, RT.27, Nomor 44, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. BANK PRIMA JAMBI MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 11-12, RT.28, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
2. **KPKNL JAMBI**, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo, Nomor 17, Kelurahan Pasar Jambi, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rakhmat Mahsan, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (KIHI) pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Rakhmat Mahsan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pdt/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan pelelangan hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap terhadap:
 - Tanah beserta bangunan rumah tinggal Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1719/Solok Sipin atas nama Hartoni (Penggugat) dengan luas 492 M² (empat ratus sembilan puluh dua meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin dahulu Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Konsumen/Debitur yang baik benar dan terbukti beritikad baik membayar hutangnya;
3. Menyatakan bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I melanggar klausula baku yang dilarang UUPK maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Penggugat membayar utang pokok Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai kemampuan Penggugat yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan hingga lunas;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk menerima angsuran dari Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga lunas utang pokok Penggugat yang nilainya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 6 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi/keberatan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT JMB tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/PDT/2022/PT.JMB *juncto* Nomor 189/Pdt.G/2021/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tersebut pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 93/Pdt.G/2022/PT. JMB, tanggal 14 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 189/Pdt.G/2021/PN. Jmb., tanggal 6 Juli 2022 yang dimohon kasasi;
- Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan pelelangan hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap terhadap: tanah beserta bangunan rumah tinggal Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1719/Solok Sipin atas nama Hartoni (Penggugat) dengan luas 492 M² (empat ratus sembilan puluh dua meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin dahulu Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai konsumen/debitur yang baik benar dan terbukti beritikad baik membayar hutangnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pdt/2023



3. Menyatakan bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I melanggar klausula baku yang dilarang UUPK maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Memerintahkan Penggugat membayar utang pokok Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai kemampuan Penggugat yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan hingga lunas;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk menerima angsuran dari Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga lunas utang pokok Penggugat yang nilainya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, *banding* maupun *kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 12 dan 13 telah diuraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan Penggugat, dimana Tergugat I telah membuat perjanjian kredit klausula baku dan melakukan pelelangan atas objek jaminan utang tanpa melibatkan Penggugat dan Tergugat II didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pelelangan tanpa mengikutsertakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek jaminan utang, sehingga bersesuaian dengan petitum Penggugat yang meminta Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya pertimbangan *judex facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dalam menentukan perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah tidak tepat dan tidak benar;

Bahwa Penggugat selaku debitur telah ingkar janji atas perjanjian kreditnya dengan Tergugat I karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, oleh sebab itu Tergugat I melakukan lelang atas objek jaminan melalui Tergugat II untuk memenuhi pembayaran utang Penggugat melalui pelelangan yang telah dilakukan sesuai prosedur lelang serta telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan lelang adalah sah, dengan demikian perbuatan Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan alasan tersebut, maka beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HARTONI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT JMB tanggal 14 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 189/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 6 Juli 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, tetapi Pemohon Kasasi tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARTONI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 93/PDT/2022/PT JMB tanggal 14 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 189/Pdt.G/2021/PN Jmb tanggal 6 Juli 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi/keberatan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp480.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pdt/2023